

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 676/2530

ห้างหุ้นส่วนจำกัดโตโยต้าศรีสะเกษ โจทก์

นายสมเกียรติ เลิศทิพยวรรณ กับพวก

จำเลย

นายสมเกียรติ เลิศทิพยวรรณ ที่ 1 ผู้ยื่นคำร้อง

นายวุฒิการ ไทยสีหราช ที่ 2 จำเลย ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยทั้งสองฎีกา มีเหตุผลที่ศาลฎีกาอาจกลับคำพิพากษาของศาล
อุทธรณ์ได้โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 82)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนให้จำเลยทั้งสองคืนรถยนต์ที่ซื้อไปแก่โจทก์ในสภาพ
เรียบร้อย หากคืนไม่ได้ให้ใช้ราคาเป็นเงิน 165,000 บาทพร้อมดอกเบี้ยในอัตราร้อย
ละเจ็ดครึ่งต่อปี นับแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2527 จนกว่าจำเลยทั้งสองจะชำระเสร็จสิ้น

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ฎีกาพร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 78,77)

จำเลยทั้งสองได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์โดยนางพวง
ผกาไทยสีหราช ได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือสัญญาค้ำประกัน
ไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 54,64)

คำสั่ง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจารณาแล้ว ถ้าจำเลยคนใดคนหนึ่งหรือร่วมกันหาประกันสำหรับจำนวนเงินที่ต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยจนถึงวันฟังคำสั่งนี้ และต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี มาให้เป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด ก็อนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(สุพจน์ นาถะพินธุ-มาโนช เพียรสนอง-สินวล คงลาภ)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>